

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÀI SẢN VIỆT NAM**

Số 67 ngõ 136 Trung Kính, p. Yên Hòa, q. Cầu Giấy
Điện thoại: 0388.236.086

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Số: 2.28-1/2025/TB-VAA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản

số: 2.28-1/2025/ĐG-VAA

- Đơn vị tổ chức bán đấu giá:** Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam
Địa chỉ: Ô số 67 Công ty kinh doanh dụng cụ chỉnh hình phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Người có tài sản bán đấu giá:** Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
Địa chỉ: số 89 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Tài sản đấu giá:** 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu MG; số loại: MG 1.5L LUX; BKS: 89A-438.50; Số khung: MMLA36U62PG018245; Số máy: 15S4C5QTP3160001. Giấy hẹn do Công an huyện Văn Lâm - Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26/01/2024, chủ sở hữu: Nguyễn Công Khoát.
- Giá khởi điểm của tài sản là: 352.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu đồng).
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc sang tên, chuyển nhượng đối với tài sản đấu giá, kể cả các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho nhà nước như: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, phí bảo trì đường bộ, tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài sản đấu giá... (nếu có).
- Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tuyến; **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên.
- Bước giá: 2.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
- Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá kể từ 8h00' ngày 03/03/2025 Đến trước 17h00' ngày 11/03/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam - Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đồng thời truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviệt.vn> (<http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá. Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 khách hàng phải hoàn thành việc đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và được hệ thống ghi nhận.
- Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.**
- Thời gian, địa điểm xem tài sản tại nơi có tài sản:** Khách hàng tự đi xem tài sản hoặc đăng ký trước với Công ty để xem trong các ngày 05-07/03/2025 Tại bãi xe 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá:** Từ 8h00' ngày 03/03/2025 đến trước 17h00' ngày 11/03/2025, khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - CN Thăng Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo "có" về tài khoản của Công ty trước 17h00' ngày 11/03/2025).
- Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.400.000 đồng.**
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h00' ngày 14/03/2025** Địa điểm: Đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <http://daugiaviệt.vn> (<http://daugiaso5.vn>).
- Điều kiện, cách thức đăng ký mua tài sản đấu giá:** Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ tại Công ty theo quy định và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

14. Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Giấy hẹn do Công an huyện Văn Lâm - Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26/01/2024, chủ sở hữu: Nguyễn Công Khoát;
- Hợp đồng cho vay số LN2401221651990 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ký ngày 25/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với ông Nguyễn Công Khoát;
- Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN2401221651990 ký ngày 25/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với ông Nguyễn Công Khoát và bà Nguyễn Thị Sen;
- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 26/01/2024;
- Thông báo về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngày 03/02/2025, Thông báo về việc yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm ngày 11/02/2025, Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/02/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Biên Bản bàn giao tài sản bảo đảm giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngày 20/02/2025 với ông Nguyễn Công Khoát;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục để đưa tài sản ra bán đấu giá;

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”, Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Đây là tài sản thế chấp, ngân hàng xử lý để thu hồi nợ vay, khách hàng có trách nhiệm xem xét nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các hồ sơ pháp lý của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Khách hàng đăng ký mua tài sản đấu giá chấp nhận hiện trạng tài sản, chấp nhận hồ sơ pháp lý của tài sản và chấp nhận các cam kết khi mua tài sản đấu giá.
- Trường hợp kết quả bán đấu giá và/hoặc Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị hủy vì bất cứ lý do gì thì các bên chỉ có trách nhiệm hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận và các bên không phải bồi thường bất cứ thiệt hại nào cho nhau (nếu có).

T/M. CÔNG TY


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Giang

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
(Số 2.28-1/2025/QCĐG-VAA)

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/QH13 ngày 24/11/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá sửa đổi số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ về quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 2.28-1/2025/HĐĐG-VAA-VP ngày 28/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.

Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam ban hành quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về bản đấu giá tài sản.

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

1.1. Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu MG; số loại: MG 1.5L LUX;; BKS: 89A-438.50; Số khung: MMLA36U62PG018245; Số máy: 15S4C5QTP3160001. Giấy hẹn do Công an huyện Văn Lâm - Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26/01/2024, chủ sở hữu: Nguyễn Công Khoát.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá:

Tài sản phát mại của Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng.

1.3. Hồ sơ pháp lý của Tài sản:

- Giấy hẹn do Công an huyện Văn Lâm - Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26/01/2024, chủ sở hữu: Nguyễn Công Khoát;
- Hợp đồng cho vay số LN2401221651990 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ký ngày 25/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với ông Nguyễn Công Khoát;
- Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN2401221651990 ký ngày 25/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với ông Nguyễn Công Khoát và bà Nguyễn Thị Sen;
- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 26/01/2024;

- Thông báo về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngày 03/02/2025, Thông báo về việc yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm ngày 11/02/2025, Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm ngày 21/02/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Biên Bản bàn giao tài sản bảo đảm giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngày 20/02/2025 với ông Nguyễn Công Khoát;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục để đưa tài sản ra bán đấu giá;

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Đây là tài sản thế chấp, ngân hàng xử lý để thu hồi nợ vay, khách hàng có trách nhiệm xem xét nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các hồ sơ pháp lý của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Khách hàng đăng ký mua tài sản đấu giá chấp nhận hiện trạng tài sản, chấp nhận hồ sơ pháp lý của tài sản và chấp nhận các cam kết khi mua tài sản đấu giá
- Trường hợp kết quả bán đấu giá và/hoặc Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị hủy vì bất cứ lý do gì thì các bên chỉ có trách nhiệm hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận và các bên không phải bồi thường bất cứ thiệt hại nào cho nhau (nếu có).

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

2.1. Giá khởi điểm: 352.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc sang tên, chuyển nhượng đối với tài sản đấu giá, kể cả các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho nhà nước như: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, phí bảo trì đường bộ, tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

2.2. Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

2.3. Tiền đặt trước:

Tiền đặt trước của tài sản là: **70.400.000 đồng (Bằng chữ: bảy mươi triệu bốn trăm nghìn đồng).**

Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.

Số tài khoản: 155798866 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Thăng Long.

Nội dung chuyển khoản: Khách hàng[ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản xe ô tô BKS 89A-438.50

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00' ngày **03/03/2025** đến trước 17h00' ngày **11/03/2025**.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp và trả lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

2.3.1. Xử lý khoản tiền đặt trước sau khi cuộc đấu giá kết thúc:

+ Được trừ vào tiền mua tài sản đối với những người trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ được nộp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) để

chuyển thành tiền cọc mua tài sản trúng đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/buổi công bố giá.

- + Khách hàng tham gia đấu giá được lấy lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:
- Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế;
- Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận.
- + Khách hàng tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước các trường hợp sau:
- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá.

3. Phí hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/bộ hồ sơ

Trong trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật đấu giá.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản tại nơi trưng bày có tài sản, đăng ký tham đấu giá và tổ chức công bố giá

- 3.1. Thời gian đi xem tài sản đấu giá nơi trưng bày tài sản: khách hàng tự liên hệ đi xem hoặc đăng ký trước với Công ty để được xem trong các ngày **05-07/03/2025** Tại bãi xe 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: **Từ 8h00' ngày 03/03/2025 đến trước 17h00' ngày 11/03/2025**, khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Thăng Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo "Có" về tài khoản của Công ty trước 17h00' ngày 11/03/2025).
- 3.3. **Thời gian, Địa điểm mua và nộp hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá kể từ **8h00' ngày 03/03/2025 đến trước 17h00' ngày 11/03/2025** tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đồng thời truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.

Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 khách hàng phải hoàn thành việc đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và được hệ thống ghi nhận.

Lưu ý: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam. Trường hợp không tự mình mua nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

- Tôi tự nguyện tham gia đấu giá mua tài sản và không có bất kỳ khiếu kiện khiếu nại nào đối với ngân hàng VPBank và Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
- Tôi đã đọc hiểu và không có thắc mắc gì thêm.

4.5.2 Cam kết:

- Đã xem và tìm hiểu rõ về hiện trạng xe tại thời điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá, đã tìm hiểu rõ chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản và chấp nhận mua tài sản theo hiện trạng thực tế, có sao mua vậy.
- Tự chịu trách nhiệm liên hệ với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục các thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định của pháp luật.
- Cam kết đã được phía Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (bao gồm cả các giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đưa tài sản ra bán đấu giá); Thông báo đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam thông báo về nội dung; không yêu cầu Bên có tài sản và Công ty đấu giá cung cấp thêm các hồ sơ khác nằm ngoài hồ sơ pháp lý.
- Cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước; các quan hệ khác với người tham gia đấu giá khác và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016. Trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung trên, tôi cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.
- Tôi/chúng tôi cam đoan thực hiện đầy đủ những nội dung trên, không thắc mắc, khiếu nại bất cứ điều gì; đồng thời cam kết loại trừ vô điều kiện các trách nhiệm kể cả việc bồi thường thiệt hại của bên có tài sản, tổ chức bán đấu giá đối với các rủi ro pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá cũng như các vấn đề đã cam kết tại đơn này.
- Cam kết này thay cho việc xác nhận đã đi xem tài sản.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá, xác định người mua được tài sản

5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên và đấu theo thủ tục thông thường.

5.3. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam chủ trì việc xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam sẽ Thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)). danh sách những người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật. Người đăng ký tham gia đấu giá sẽ nhận được kết quả xét duyệt điều kiện của riêng mình qua email đã đăng ký trên hệ thống.

5.4. Tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

a. Điểm danh khách hàng tham gia đấu giá:

Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá là 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá và trong suốt thời gian điểm danh đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập (online) vào phòng đấu giá trực tuyến theo quy định trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>)) để tham gia cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo thời gian quy định cụ thể tại Thông báo bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) trong thời gian quy định (gọi là “ thời gian điểm danh ”) bị coi là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, vi phạm điểm a khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 và không được hoàn trả lại tiền đặt trước.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập vào phòng đấu giá hiển thị mã số khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất.

b. Cách thức trả giá

Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định (Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá). Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

Mỗi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá đã trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu và trong suốt thời gian điểm danh. Trong vòng 03 phút trước khi kết thúc thời gian điểm danh, nếu có người trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ tự động gia hạn thời gian trả giá là 03 phút. Đồng hồ đếm thời gian đấu giá sẽ chạy ngược từ 03 phút 00 giây về 00 phút 00 giây để những người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cao hơn.

Sau mỗi lần có người trả giá cao hơn và được hệ thống ghi nhận là mức trả giá cao nhất, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ tự động gia hạn thời gian đấu giá là 03 phút kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận mức giá trả cao hơn đó và đồng hồ sẽ đếm thời gian đấu giá chạy ngược từ 03 phút 00 giây về 00 phút 00 giây để những người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cao hơn.

Sau 03 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận mức giá đã trả cao nhất (khi đồng hồ đếm thời gian đấu giá đã chạy về thời điểm 00 phút 00 giây) nếu không có ai trả giá cao hơn thì hệ thống xác định người trả giá cao nhất và gửi thông báo cho người trả giá cao nhất.

c. Công thức trả giá:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + $n \times$ bước giá

Bước giá là giá chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề và được quy định tại Điều 6 quy chế này.

n là số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5,

Giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ và hệ thống sẽ không ghi nhận mức giá này. Hệ thống không ghi nhận mức giá không hợp lệ nếu thực hiện sai công thức trả giá.

5.5. Kết thúc cuộc đấu giá:

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá nếu người đó không từ chối kết quả trúng đấu giá trong vòng 15 phút kể từ thời điểm xác định người trả giá cao nhất.

5.6. Thông báo kết quả đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.

Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

5.7. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, không có người trả giá

Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ thì cuộc đấu giá tài sản không tổ chức được. Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam gia sẽ thông báo công khai về việc không đủ điều kiện mở cuộc đấu giá và thực hiện các thủ tục về hoàn trả tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký đấu giá theo quy định.

- Trong trường hợp cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến được tổ chức nhưng vào thời gian điểm danh quy định chỉ có một người tham gia (đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến vào phòng đấu giá), hoặc có nhiều người tham gia phòng đấu giá trong thời gian điểm danh nhưng không có người trả giá để xét giá trúng đấu giá theo quy định thì coi là không xác định được người trúng đấu giá.

5.8. Rút lại giá đã trả

- Tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó, nếu không có giá liền kề thì cuộc đấu giá kết thúc.

- Sau khi người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả (bằng thao tác bấm nút “**Rút lại giá đã trả**” và làm theo hướng dẫn) thì hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ tự động gia hạn thời gian trả giá là *03 phút* kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận việc rút lại giá đã trả đó và đồng hồ sẽ đếm thời gian đấu giá chạy ngược từ *03 phút 00 giây* về *00 phút 00 giây* để những người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cao hơn.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

5.9. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trong thời gian 15 phút kể từ khi kết thúc thời gian trả giá, người đã được hệ thống xác định là người trả giá cao nhất có quyền từ chối kết quả trúng đấu giá (bằng thao tác bấm nút: “Từ chối kết quả trúng đấu giá” và làm theo hướng dẫn).

Khi đó người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá (Thể hiện bằng thao tác bấm nút “Đồng ý kết quả trúng đấu giá”). Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề thì cuộc đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá.

5.10. Biên bản cuộc đấu giá

Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến cuộc đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của Đấu giá viên, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, phải trực tiếp đến Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam để ký biên bản đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản đấu giá tài sản trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp thuận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả về và thuộc về người có tài sản trừ trường hợp bất khả kháng, bán tài sản đấu.

5.11. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được thì khi có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá tài sản dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại.

2. Khi có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến về việc hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu thì Tổ chức đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại.

3. Trong các trường hợp này, tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống gây ra.

Điều 6. Các trường hợp dừng cuộc đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản, hủy bỏ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

6.1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

6.2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

6.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản 2016;

6.4. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

6.5. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

6.6. Hoặc theo thỏa thuận giữa các bên tham gia ký hợp đồng.

Điều 7. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

7.1. Biên bản đấu giá là căn cứ để các bên ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7.2. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ số tiền mua tài sản, (VPbank) sẽ ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7.3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải có công chứng, chứng thực thì các khoản phí, lệ phí phát sinh từ việc công chứng, chứng thực này sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

7.4. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 2016 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2016. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (*Theo khoản 3 Điều 46 Luật đấu giá tài sản 2016*).

Điều 8. Thời gian nộp tiền mua tài sản

8.1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá) cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin tài khoản như sau:

- Tên tài khoản: TAI KHOAN TO TUNG RCC
- Chủ tài khoản: VPBank Hội sở chính;
- Số tài khoản: VND1300600180001 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Hội Sở)
- Nội dung: thanh toán tiền đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát 89A-438.50;

Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản này mà người được quyền mua tài sản chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người được quyền mua tài sản phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật. Khoản tiền chậm nộp này được coi là khoản tiền thu được trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.

8.2. Trường hợp đã ký Hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa thì được xử lý theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã ký kết, theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải có công chứng, chứng thực thì các khoản phí, lệ phí phát sinh từ việc công chứng, chứng thực này sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều 9. Phương thức giao nhận tài sản và các giấy tờ liên quan

Bên có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Bên có tài sản bán đấu giá sẽ bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo bằng Văn bản cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

Điều 10. Xử lý vi phạm

10.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- * Các hành vi coi là cản trở hoạt động đấu giá tài sản :
 - Đến tham dự cuộc đấu giá, buổi công bố giá muộn theo giờ đã thông báo trong Giấy mời hoặc đến tham gia cuộc đấu giá nhưng không vào phòng tổ chức đấu giá đúng giờ khi đã gọi vào làm thủ tục vào phòng đấu giá;
 - Không tuân thủ theo sự điều hành của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, gây mất trật tự trong phòng đấu giá;
 - Tại buổi công bố giá, người tham gia đấu giá không trả giá vào phiếu trả giá hoặc không trả giá, trả giá thấp hơn giá khởi điểm, bỏ phiếu trả giá sau khi đã hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu, bỏ nhiều phiếu trả giá cho một tài sản vào thùng phiếu;
 - Không chịu ký vào biên bản Cuộc đấu giá với tư cách là người trúng đấu giá hoặc là người chứng kiến việc công bố giá.

10.2. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Theo Điều 70 Luật đấu giá tài sản 2016).

10.3. Người có tài sản đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 47 Luật đấu giá tài sản 2016 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Theo Điều 70 Luật đấu giá tài sản 2016).

Điều 11. Quyền sở hữu tài sản của bên mua

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của bên mua tài sản.

Người mua được tài sản có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài sản bán đấu giá. Người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá.

Điều 12. Trách nhiệm về chất lượng tài sản

Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà người tham gia đấu giá đã được xem hiện trạng tài sản do vậy, bên có tài sản bán đấu giá chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà người tham gia đấu giá đã được kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp Quy chế này không quy định, thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Lô 67, ngõ 136 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0388.236.086.



TM. CÔNG TY

Nguyễn Hoàng Giang
GIÁM ĐỐC

